Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 33ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810494

Processo nº **0033632-09.2025.8.17.2001**

AUTOR(A): BEATRIZ HELENA BURGER

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

SENTENÇA

Vistos, etc...

BEATRIZ HELENA BURGER, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, pessoa jurídica igualmente qualificada.

Narra a autora, em sua petição inicial, que é beneficiária do plano de saúde da ré (Plano Médico Amil 400 QP Nacional R PJCE) e foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda sintomática, condição que lhe causa alta necessidade transfusional de hemácias e plaquetas, com risco de sangramentos espontâneos e hemorragias. Sustenta que, conforme laudos médicos anexos, foi-lhe prescrito o uso contínuo do medicamento Revolade 50mg para controle de sua condição e diminuição dos riscos à sua vida.

Afirma que, ao solicitar a autorização para o tratamento junto à operadora ré, teve seu pedido negado (protocolo 441936833), sob o argumento de que o procedimento não possuiria cobertura contratual por se tratar de fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, não previsto no rol da ANS. Aduz que, mesmo após reanálise via Ouvidoria (protocolo 32630520250404030434), a negativa foi mantida.

Defende a abusividade e ilegalidade da recusa, argumentando que a relação é de consumo, que o Rol da ANS é meramente exemplificativo e que a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde e à vida da paciente configura ato ilícito e viola a boa-fé contratual.

Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie imediatamente o tratamento com o medicamento Revolade 50mg. Ao final, pugna pela confirmação da tutela, para tornar definitiva a obrigação de fazer e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 129.748,24. Juntou documentos.

Em despacho inicial (Id. 201742043), foi deferida gratuidade da justiça.

Oportunizado o contraditório, tendo sido devidamente citada, a ré **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A** apresentou contestação (Id. 203768837). Em sua defesa, não arguiu preliminares. No mérito, sustentou a legalidade da recusa, aduzindo que o medicamento "Revolade" (eltrombopague olamina) foi prescrito para uso *off-label*, uma vez que sua indicação em bula não contempla o tratamento para Leucemia Mieloide Aguda. Afirma que, conforme a Lei nº 9.656/98 e as Resoluções Normativas da ANS, não há cobertura obrigatória para tratamentos experimentais ou de uso *off-label*.

Argumenta que o Rol de Procedimentos da ANS, após recentes alterações legislativas, possui natureza taxativa, e que a cobertura de medicamentos de uso domiciliar se restringe aos antineoplásicos orais, o que não seria o caso. Cita o princípio do mutualismo, defendendo que a cobertura de procedimentos não previstos no contrato e no rol desequilibra economicamente o sistema, em prejuízo da coletividade de beneficiários. Sustenta, ainda, que o dever de fornecer medicamentos de alto custo é do Estado, por meio do SUS. Por fim, defende a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência de dano moral a ser indenizado. Pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais e juntou documentos, incluindo o contrato e a bula do medicamento.

A parte autora apresentou réplica (Id. 204536797).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Trata-se de ação de procedimento comum em que o autor busca a prestação jurisdicional para efetivar o direito de acesso ao tratamento prescrito por médico assistente.

Compulsando os autos, observo que o feito se apresenta suficientemente instruído e comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC, por não haver necessidade de dilação probatória, **o que faço com base no art. 370 do CPC, que disciplina que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.** Trata-se de situação reiterada, de injustificada recusa pela parte ré, matéria já consolidada pela jurisprudência pátria.

De início, pontuo que o contrato firmado entre as partes é de trato contínuo visando a prestação de serviços de assistência à saúde e que, conforme entendimento sedimentado, é regido pelo Código do Consumidor.

É o que disciplina o Superior Tribunal de Justiça:

***Súmula 608**: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).*

O cerne da controvérsia reside na (i)legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear o medicamento Revolade (eltrombopague olamina), prescrito à autora para tratamento de condição secundária e decorrente de seu diagnóstico principal de Leucemia Mieloide Aguda.

A ré fundamenta sua negativa, essencialmente, na alegação de que o medicamento seria de uso *off-label* (fora das indicações da bula para a doença de base), de uso domiciliar e não constaria no Rol de Procedimentos da ANS. Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

De início, cumpre afastar a tese de uso *off-label*. A ré tenta induzir este Juízo a erro ao vincular o medicamento à doença primária da autora (Leucemia). Ocorre que, conforme se extrai dos laudos médicos (Id. 201592838) e da própria bula do medicamento juntada pela ré (Id. 203768842), a prescrição do Revolade não visa curar o câncer, mas sim tratar uma de suas consequências: o risco iminente de hemorragias. A bula do medicamento é clara ao indicar seu uso para o tratamento de

plaquetopenia. Portanto, o uso do fármaco é alinhado à sua indicação terapêutica para a condição específica que se busca tratar (a baixa contagem de plaquetas), não se configurando como *off-label*.

Ademais, a Lei nº 9.656/98, que rege os planos de saúde, é expressa ao prever a cobertura obrigatória para tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes (art. 12, I, 'c'). O tratamento da autora, no contexto de um paciente oncológico, enquadra-se como terapia para controle de efeito adverso decorrente da doença principal, sendo, portanto, de cobertura obrigatória.

A recusa da operadora representa indevida interferência na atividade médica. Não cabe ao plano de saúde, mas sim ao médico que acompanha o paciente, a prerrogativa de decidir qual o tratamento mais adequado e eficaz. Se a doença principal (câncer) possui cobertura contratual, não se pode excluir os tratamentos secundários e os medicamentos necessários para controlar suas complicações e efeitos colaterais.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica, conforme se observa nos seguintes julgados:

> Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE . **PACIENTE ONCOLÓGICO.** ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO COM METÁSTASE. TROMBOCITOPENIA **(NÍVEL INSUFICIENTE DE PLAQUETAS)**. **MEDICAMENTO REVOLADE (ELTROMBOPAGUE OLAMINA) . PRESCRIÇÃO MÉDICA.** DEMORA EXCESSIVA PARA ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO. RISCOS À SAÚDE E À VIDA. NECESSIDADE DE RESPOSTA IMEDIATA . MEDICAMENTO PARA CONTROLE DE EFEITOS ADVERSOS E ADJUVANTE DE USO DOMICILIAR RELACIONADO AO TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA. CABIMENTO. PRETENSÃO DE IMPOR OBRIGAÇÃO DE PAGAR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO REALIZADO EM HOSPITAL . NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Tendo em vista a gravidade do quadro clínico do agravante (diagnosticado com adenocarcinoma pancreático, com metástase) e a imprescindibilidade do medicamento Revolade (eltrombopague olamina) **para tratar complicações secundárias (trombocitopenia) e possibilitar a continuidade do tratamento quimioterápico, como exposto no laudo médico,** a operadora do plano de saúde deveria ter apresentado imediatamente resposta à solicitação, com base no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, no art . 9º, § 3º, da RN 395/2016 da ANS, no art. 3º, XVII, da RN 566/2022, no art. 2º, § 2º, da RN 319/2013 e no art. 16, parágrafo único, da RN 465/2021 da mesma agência reguladora . A demora excessiva e injustificada do agravado equivale à negativa da cobertura assistencial. 2. Conforme o art. 12, I, ?c?, e II, ?g?, da Lei n . 9.656/1998 e os arts. 17, 18, IX e X, 19, X, ?c?, da RN 465/2021 da ANS, **o tratamento oncológico e o fornecimento de medicamentos para controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes estão incluídos no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde, independentemente do segmento.** 3 . Demonstrado que o medicamento pleiteado tem registro ativo e válido na Anvisa, com eficácia reconhecida, **não se trata de terapia experimental** (art. 10, I e V, da Lei n. 9.656/1998 e Tema Repetitivo n . 990/STJ), como alega o agravado. 4. Ainda que seja necessário esclarecimento técnico sobre a alegação de que o tratamento medicamentoso se qualificaria como off label (indicação não prevista na bula), deve ser levado em consideração, neste momento do processo, o quadro emergencial descrito na prescrição médica, que aponta a eficácia e a necessidade do uso do fármaco em decorrência do tratamento antineoplásico, a fim de resguardar a vida e a saúde do recorrente. 5 . Em razão da falta de informações suficientes sobre a rede referenciada ou credenciada do plano, deve ser indeferido o pedido de tutela antecipada destinado a obrigar o agravado a pagar os custos relativos ao tratamento realizado no Hospital Sírio Libanês. Também não há elementos capazes de demonstrar a origem de tais despesas e os motivos da recusa, o que deve ser esclarecido na fase oportuna do processo. 6. Diante da presença dos requisitos previstos no art . 300 do CPC, o pedido de tutela provisória de urgência deve ser

> parcialmente deferido para determinar que o agravado autorize e custeie o tratamento do recorrente com o medicamento requerido, com observância à posologia indicada na prescrição médica, sob pena de multa diária. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 0704552-58 .2024.8.07.0000 1853514, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 24/04/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/05/2024) (grifei).

> APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – **NEGATIVA DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO REVOLABE – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA** – ENFERMIDADE COBERTA – EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL QUE EXTRAPOLA A ÓRBITA DO MERO DISSABOR – INDENIZAÇÃO FIXADA A CONTENTO – MULTA QUE SE REVELOU DESPROPORCIONAL DIANTE DOS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 11173906720208260100 SP 1117390-67.2020.8 .26.0100, Relator.: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 09/12/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021) (grifei).

Configurado o ato ilícito na recusa indevida, passa-se à análise do dano moral.

A negativa de cobertura para tratamento essencial à saúde de paciente idosa e com doença grave extrapola o mero dissabor contratual. A conduta da ré impôs à autora uma situação de angústia, aflição e temor pela própria vida, em um momento de extrema fragilidade física e emocional. Tal sofrimento configura dano moral *in re ipsa*, ou seja, presumido da própria gravidade do fato.

Entendimento consolidado no TJPE através da Súmula nº 35:

> **Súmula nº 35 do TJPE:** "A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral."

A Jurisprudência pátria é firme no sentido de que a violação a direitos da personalidade, a exemplo dos direitos à saúde e à vida, caracteriza, por si só, o dano moral, não sendo necessária sequer a ocorrência de reação psíquica da vítima, como os sentimentos de dor, vexame, sofrimento.

E, **sendo a autora pessoa idosa**, a quem a lei confere prioridade absoluta no atendimento, **conforme Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), cujas normas foram solenemente ignoradas pela ré. Veja-se:**

> "Art. 2° A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14423.htm#art2)"

Assim dispõe o Art. 4º do referido diploma legal:

> "Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14423.htm#art2)"

A angústia e aflição de não saber terá ou não acesso ao medicamento / tratamento prescrito por seu médico, acarretando mais riscos à sua saúde, enseja reparação de ordem extrapatrimonial.

Certo o dever de indenizar, fixo o montante devido.

Muito embora a lei não estabeleça os parâmetros para que seja fixada a indenização a título de danos morais, impõe-se ao magistrado observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a arbitrá-los sem que seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e, ao mesmo tempo, não seja excessivo a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa. Além de reparar o dano (ou minimizar os seus efeitos), deve também atender aos critérios pedagógico e sancionatório, levando-se em consideração a gravidade do fato em si, a extensão do dano sofrido e o desgaste emocional impingido à parte demandante.

No presente caso, a autora é pessoa idosa. Além disso, é notório - e por isso independe de prova específica - que qualquer pessoa acometida de uma doença grave precisa de estabilidade emocional para enfrentá-la. Nesse contexto, o estresse suportado em decorrência da incerteza quanto à possibilidade de realizar o tratamento contribui significativamente para a piora do quadro clínico de uma maneira geral. Não precisa ser médico perito para se chegar a essa conclusão, lastreada nas regras comuns de experiência. Os momentos de angústia suportados pela autora excedem, e muito, os aborrecimentos do cotidiano.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica da ré, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**.

Por fim, defiro, neste ato, o pedido de tutela de urgência, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito restou demonstrada pela fundamentação supra, e o perigo de dano é evidente, pois a interrupção ou o não início do tratamento coloca em risco iminente a vida da autora.

Ante o exposto, **com fundamento nos dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais supracitados, JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial ao passo em que **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** e determino que a ré, **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A**, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize, custeie e comprove nos autos o fornecimento contínuo do medicamento **Revolade (eltrombopague olamina)** à autora, nos exatos termos da prescrição médica constante nos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Não comprovado nos autos o fornecimento no prazo supra, desde já autorizo a parte autora a juntar aos autos três orçamentos para aquisição do medicamento a ser utilizado pelo prazo de três meses, ficando determinado o bloqueio judicial da quantia necessária, pelo SISBAJUD.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)** a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, calculada nos termos do art. 308 do Código Civil e acrescido de juros de mora a partir da citação, em atenção ao art. 405 e 406 do Código Civil.

Anoto que, por se tratar de análise de tutela de urgência, atentando-se, pois, para o disposto no art. 214, II, do CPC, **o prazo concedido correrá inclusive em dias não úteis, pois não há razoabilidade em computar apenas os dias úteis** no que tange ao cumprimento de medidas judiciais cuja frustração pode dar ensejo ao próprio perecimento do direito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Eventuais embargos de declaração devem indicar especificamente o ponto inicial da decisão judicial que contenha erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, demonstrando sua correlação com os pedidos formulados pela parte embargante. A oposição genérica do recurso ou com intuito de rediscutir teses já apreciadas, sem apontar objetivamente o vício embargável, caracteriza intuito protelatório passível de multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.(Enunciado nº 23 da 1ª Jornada de Direito Privado e Processual Civil do TJPE)

Havendo Apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias e, em seguida, proceda-se à remessa dos autos ao E. TJPE, observadas as formalidades legais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se independentemente de novo despacho.

Recife, 23 de julho de 2025.

Ana Carolina Avellar Diniz

Juíza de Direito

mcvs

Assinado eletronicamente por: ANA CAROLINA AVELLAR DINIZ
23/07/2025 15:47:12
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 209482004

25072315471258600000203984922

IMPRIMIR GERAR PDF